



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. בהט רות
2. לוין בצלאלה
3. בן דב אילנה
4. לוריא אליהו
5. קליינבוים צבי
6. יובל נחום
7. שמר אברהם
8. פלד רחל
9. בדיחי יורם
10. קמינגס אורלי
11. לב רותם
12. לב צבי חיים
13. לחובר אהוד
14. רחמינוב איריס
15. קרקובסקי אורלי
16. שמילוביץ צבי
17. רחימנוב אדן
18. ברנע רני
19. צביקל אמיר
20. קלייבוים ציפורה
21. אברמוביץ שאול
22. גרוברגר יוסף
23. גירון גדעון
24. מיטלמן שרה
25. בעל שם טוב טובה
26. קמינגס יונתן
27. כתבן יעקב

באמצעות ב"כ: עו"ד ברם נועם

ממשרד הרצוג מורי ברם, רחוב חובבי ציון 7, פתח תקווה

טל': 039311006 פקס: 039307182



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. אורבניקה ייזום ובנייה (1994) בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד חמי אורן שוורץ אופיר
דובנוב 10, תל אביב
טל': 0528933092

נגד

1. יוסף רבין
באמצעות ב"כ: עו"ד בן-דוד תומר
השלושה 2, תל אביב, תל אביב - יפו
טל': 0528487444 פקס: 0774016454

הנתבעים:

2. עלי קריזברג - נמחק (פט"ד מיום 9.1.2023)

3. עזבון המנוח רובק ז"ל - נמחק (פט"ד מיום 2.3.2022)

4. רבין משה

5. אהרונב רות

6. כהן אורנה

באמצעות ב"כ: עו"ד בן-דוד תומר
השלושה 2, תל אביב, תל אביב - יפו
טל': 0528487444 פקס: 0774016454

פסק דין

1. תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות בבית משותף שמטרתן הריסת הבית המשותף והקמת חדש תחתיו תוך חיזוק הבית מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ליסין 7, 9, 11 ו-13 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 341 בגוש 6213 (להלן - "הבית המשותף").
3. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 4 כניסות ו-27 דירות.
4. התובעים הם בעלים של 24 דירות בבית המשותף (להלן - "התובעים").
5. הנתבע 1, יוסף רבין, שגילו במועד מתן פסק הדין 106 שנים, הוא בעלים של 3/4 הזכויות בדירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 21. הנתבעים 4, 5 ו-6 הם ילדי הנתבע 1 (יורשי אמם ואשת הנתבע 1 המנוחה), בעלים של 1/4 הזכויות בדירה, אשר צורפו נתבעים להליך בהתאם להחלטה מיום 30.10.2022 (להלן ביחס לנתבעים 1, 4, 5 ו-6 - "הנתבעים").
6. ביום 8.1.2023 ניתן פסק דין המורה מחיקת הנתבע 2, בעלים של דירה בבית המשותף, משחתם על ההסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף.
7. ביום 2.3.2022 ניתן פסק דין המורה מחיקת הנתבע 3, בעלים של דירה בבית המשותף, משהוסדרה חתימת בעלי הזכויות בדירה על ההסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף.
8. ביום 26.3.2012 התקשרו התובעים עם חברת אורבניקה ייזום ובניה (1994) בע"מ (להלן - "החברה היזמית"), בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף מסוג חיזוק בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק החיזוק.
9. ביום 12.4.2018 חתמו התובעים והחברה היזמית על תוספת להסכם, לאחר אישור הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בתל אביב יפו 'תכנית הרובעים', לפיה חלף ביצוע העבודות בהתאם להסכם, יבוצע הפרויקט על דרך של הריסת המבנה הקיים ובניית בנין מגורים חדש תחתיו המורכב מ-2 אגפים ו-66 דירות, בהתאם להוראות סעיף 5א לחוק החיזוק (להלן - "ההסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בהתאם להסכם, בעלי הדירות בבית המשותף זכאים לדירת תמורה חדשה הכוללת תוספת שטח עיקרי של כ-29 מ"ר, מרפסת שמש בשטח שלא יפחת מ-12 מ"ר, חניה רגילה תת קרקעית ומחסן, בכפוף להיתר בניה כדין, וכן לדמי שכירות עבור דירה חלופית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

11. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 1 עתר הנתבע לדחיית התביעה מטעמי התנגדות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בהתאם להסכם, כדלקמן: יש לבכר חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה ללא הריסת המבנה, תוך שהנתבע 1 "מוכן לקבל עליו להוציא לפועל ביצוע שיפוצים ועבודות חיזוק המבנה נגד רעידת אדמה", ומשהנתבע היה שותף לבניית הבית המשותף בשלהי שנות ה-50 של המאה הקודמת; הבית המשותף הוא "מבנה מיוחד ונדיר הבנוי על פי סטנדרטים גבוהים ... יצירת פאר של חיהם של היזמים הראשונים", ומחוזק מפני רעידות אדמה; מרבית בעלי הדירות בבית המשותף אינם מתגוררים בבית ודירותיהם מושכרות מזה שנים רבות לאחרים, כך שכל מטרתם בצע כסף; הודעת עיריית תל אביב יפו בדבר היות הבית המשותף 'מבנה מסוכן' בהתאם לסעיף 3 לחוק עזר עירוני, לא כללה חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה.

12. בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 4-6 עתרו הנתבעים לדחיית התביעה מטעמי התנגדות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בהתאם להסכם, כדלקמן: העדר נכונות החברה היזמית להגיע להסכמות עם הנתבע 1, אביהם הקשיש שגילו למעלה מ-100 שנים הסובל מבעיות בריאותיות. בכלל זאת, רכישת דירת הנתבעים, אשר הנתבע 1 מתגורר בה, על ידי החברה היזמית, תוך נשיאה במלוא המסים החלים על עסקה זו; חשש לפגיעה בעקרון שוויון התמורות, משלא נמסרה טבלה מסודרת הכוללת פירוט התמורות הניתנות לבעלי הזכויות בבית המשותף; העדר כדאיות העסקה בהינתן עליה בערכי הנדל"ן, ומנגד הותרת התמורות בהתאם להסכם; ערבות בדק שאינה מספקת ואינה תואמת הערכויות הניתנות בעסקאות דומות; התנהלות בלתי תקינה של החברה היזמית והעדר בהירות לעניין החברה היזמית החדשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. במסגרת בירור התביעה התקיימו מספר ישיבות קדם משפט, בגדרן הוספתי וביקשתי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, לרבות ארכות שניתנו בידי הצדדים לעשות כן בגדרי הליכי משא ומתן.
14. בניי ובניי, נפטר בטרם עת בעל השליטה בחברה היזמית ומנהלה הכללי. לימים, נמכרו מניות עזבון המנוח לחברת א.ג. אופק התחדשות עירונית בע"מ.
15. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הוריתי מועדים להגשת ראיות על דרך של תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים.
16. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של עורך הדין אילן הלוי, מנהל עזבון היזם המנוח וענייני החברה היזמית, תצהיר עדות ראשית של התובע 18, בעלים של דירה בבית המשותף, וכן חוות דעת מומחית, שמאית המקרקעין עדי נבון.
17. הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבע 1, תצהיר עדות ראשית של הנתבעת 6, וכן חוות דעת מומחית, שמאית המקרקעין דליה עסיס.
18. ביום 10.9.2023 וביום 4.1.2024 התקיימו לפניי ישיבות לשמיעת הראיות, במסגרתן נחקרו המצהירים והמומחים מטעם הצדדים.
19. בהתאם להחלטה בגמר הישיבה לשמיעת הראיות, הגישו הצדדים כתבי סיכומים. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

20. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל משיש לדחות טעמי התנגדות הנתבעים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם. בהתייחס לטעם ההתנגדות לפיו יש לבכר ביצוע פרויקט כאמור מסוג חיזוק הבית המשותף ללא הריסת המבנה הקיים, טענו התובעים כי לא עלה בידי הנתבעים לבסס טענה זו שעה שבעלים של 26 מתוך 27 הדירות בבית המשותף הסכימו לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה. בתוך כך, אין לקבל טענת הנתבע 1 לפיה יש לאשר ביצוע הפרויקט על ידי הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעצמו, לרבות בהעדר ניסיון רלוונטי ולנוכח גילו המתקדם, למעלה מ-100 שנים. בהתייחס לטעם ההתנגדות שעניינו פגיעה בעקרון שוויון התמורות, חקירת המומחית מטעם הנתבעים, שמאית המקרקעין עסיס, העלתה כי הנתבעים לא רק שלא קופחו בדירת התמורה, אלא אף קיבלו תוספת מטרים בשיעור העולה על ממוצע התמורות של דירות אחרות בבית המשותף בהתאם להסכם. זאת, משמכה חוות דעתה על נתונים לא מעודכנים ושגויים. עוד כנטען, הדברים אמורים אף ביחס לטעם ההתנגדות שעניינו העדר כדאיות העסקה, משהמומחית עסיס ביססה חוות הדעת על תקן שמאי שאינו חל על פרויקט תמ"א 38, וכן משערכה חוות הדעת בהתבסס על מועד המאוחר ב-5 שנים ממועד החתימה על ההסכם. מנגד, לא עלה בידי הנתבעים לקעקע חוות דעתה המקצועית והמהימנה של המומחית מטעם התובעים, שמאית המקרקעין נכון. בתוך כך, הנתבעים לא הציגו כל חלופה קונקרטית לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף ולא הוכיחו כל פגיעה בעקרון שוויון התמורות ביחס לדירות התמורה בהתאם להסכם. למעלה מן הצורך, כנטען, התובעים והחברה היזמית היו נכונים בכל שלבי בירור התביעה לסיים המחלוקות בהסכמה, אך הנתבע הוא שעמד על סירובו המוחלט לכל הצעת פשרה.

21. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות משאין להתיר ביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה בבית המשותף לנוכח רצון הנתבעים "לשמור את המבנה כמצבה לזכר היזמים הראשונים ז"ל" ("הנתבע עם 27 משרתי המוסד הציבורי"), אשר בנו הבית המשותף בשנת 1958. עוד כנטען בהקשר זה, "ישנה תכנית בינוי חדשנית" לביצוע על ידי הנתבע 1 ומי מטעמו, לפיה לצד שיפוץ ושיפור הבית המשותף יותקנו בבית המשותף מערכת סולארית לחסכון בצריכת החשמל ומערכת להתפלת מי שופכין, לצד "שורת השקעות חסכוניות". כנטען, "לא ניתן לסמוך על מאן דהוא כיזם שישכור קבלן והקבלן יעסיק קבלני משנה והפרויקט יבוצע ללא בקרה ופיקוח והם יבחרו חומרי בניה באיכות פחותה, ועוד שורת דברים שנתונים רק לפיקוח בעלי הקניין". לטענת הנתבעים, "עקרונית אנו מוכנים להשתתף עם כל בעלי הדירות המעוניינים ולהוציא לפועל את הפרויקט". בכתב הסיכומים הנתבעים לא חלקו על הצורך בחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, בניגוד לנטען בכתב ההגנה, בהבהירם כי הם "מקבלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עליהם שיפוץ המבנה הקיים כנגד רעידות אדמה" במתכונת חיזוק הבית המשותף מבלי שנדרש "להרוס את ביתנו היפה, המיוחד והיקר". אשר לכדאיות העסקה, טענו הנתבעים כי בהתאם להסכם ולחוות דעת המומחית מטעמם, החברה היזמית עתידה להרוויח "הון עתק", משעתידה לקבל 42 דירות, תימוכין לכך שהעסקה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף אינה כדאית כלכלית.

דיון והכרעה

חוק החיזוק ותמ"א 38

22. הוראת סעיף 5א לחוק החיזוק מורנו כי ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף, שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38, כבענייננו, "טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות". עוד מורנו הוראת דין זו, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות כאמור, אף אם לא התקבלה על כך החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף (בנוסחה החל על התביעה דנן טרם תיקון מספר 8 לחוק החיזוק), "על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

23. ברקע חקיקת חוק החיזוק, החלטת ממשלה מיום 27.3.2005 המאשרת תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - תמ"א 38. תכליתה, עידוד חיזוק מבנים ובכללם בתים משותפים בישראל מפני רעידות אדמה תוך התאמתם לתקן הישראלי המחייב בעניין זה מחודש ינואר 1980, להבטיח היערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה בישראל. בתוך כך, ביקשה ממשלת ישראל לצמצם תוצאותיה ההרסניות של רעידת אדמה חזקה, ככל שחלילה תפקוד אזורנו, אשר בצדה אובדן חיי אדם. על מנת לעודד חיזוק מבנים קיימים ושיפור עמידותם מפני רעידות אדמה, מעניקה תמ"א 38 תמריצים כלכליים ותכנוניים הן לבעלי מבנים ובתים משותפים בישראל הן ליזמים. בכלל זאת, מעניקה התכנית זכויות בניה מוגדלות, כמו גם הליך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקוצר למתן היתר הבניה הדרוש (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 69335-06-23 ניר נ' נאור, פסקאות 16-19 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (24.1.2024) (להלן - עניין ניר)).

24. חוק החיזוק נחקק בשנת 2008 כצעד משלים הנחוץ ליישום תמ"א 38. מטרתו העיקרית, כמפורט בדברי ההסבר להצעת החוק, היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף, כאשר היא נעשית על פי היתר בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק" (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 313, 2.7.2007, עמוד 702). הורדת רף ההסכמה הנדרש מקרב בעלי דירות בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א 38, נקבע במשולב עם מנגנונים נוספים שמטרתם להקל על ניצול זכויות בניה המוענקות כתמריץ לבעלי דירות בבית משותף, על מנת לעודד ולתמרץ בעלי הדירות לחזק הבית המשותף שבבעלותם מפני רעידות אדמה. זאת, תוך יצירת איזון בין זכויות בעלי הדירות בבית המשותף ומעמדו של הרכוש המשותף, לבין הצורך והאינטרס הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 26306-06-24 ברייר סער נ' פסמניק שור, פסקה 9 בעמוד 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.12.2024) (להלן - עניין פסמניק); עניין ניר, שם).

25. כלשון כבוד השופטת ד' ברק ארז, בהתייחסה להסדר הקבוע בהוראות חוק החיזוק: "את ההסדר הקבוע בחוק החיזוק יש לפרש גם לאור תרומתו למימוש תמ"א 38, המקנה לבעלי הדירות זכויות קנייניות נוספות, שאלמלא תכנית זו לא היו מוקנות להם כלל. בשונה מן ההסדרים האחרים בחוק המקרקעין המאפשרים קבלת החלטות ברוב דעות, על מנת להתגבר על בעיות סרבנות בניהולו של הבית המשותף, חוק החיזוק נועד לאפשר לדיירים לממש זכויות קנייניות חדשות שהוענקו להם רק מכוחה של תמ"א 38. אם כן, הוצאה לפועל של תכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 אינה יכולה להיבחן רק מן הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות, אלא גם מן הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם: הם זוכים להקצאה של נכס קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים" (רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.7.2014) (להלן - עניין שומרוני); ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב"נבו" (27.6.2016); עע"מ 7381/15 ש. דורפברגר בע"מ נ' עודד, פורסם ב"נבו" (30.10.2016) (להלן - עניין דורפברגר); עש"א (מחוזי ת"א) 7187-10-19 ילין נ' גורן, פורסם ב"נבו" (27.4.2020); עש"א (ת"א) 19339-01-23 אייזן נ' טקר, פסקה 16 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.5.2023).

התנגדות בעל דירה בבית משותף לפרויקט תמ"א 38

26. סעיף 5א לחוק החיזוק מורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף, שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38, בכפוף להסכמה של רוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

27. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקולים ואמות המידה שעל המפקח על רישום מקרקעין לבחון, בהידרשו לתביעה של בעלי דירות בבית משותף לאשר הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף חרף התנגדות מיעוט מקרב בעלי הדירות, כוללים השיקולים ואמות המידה הבאים: "האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי 'עקרוני' ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין" (עניין שומרוני, פסקה 27 לפסק הדין).

28. במסגרת חוק החיזוק ביקש המחוקק 'לרכך' ההגנה הקניינית העומדת לבעלי דירות בבית משותף, זכות יסוד בעלת עוצמה רבה, על ידי הורדת רף ההסכמה הדרוש לביצוע עבודות בבית המשותף במסגרת פרויקט תמ"א 38. בתוך כך, ביקש המחוקק ליתן מקום ל'הגנת החבות', השוללת זכות הווטו של המיעוט ככל שזו עלולה למנוע השאת תועלת לכלל בעלי הדירות בבית המשותף. כלשון כבוד השופט י' כהן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאמור: "בבואנו ליישם את 'חוק החיזוק', עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני המקרקעין, עלינו לאמץ התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר. ... כאשר יינתן היתר הבניה והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם 'הפחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית" (ע"א (מחוזי חיפה) 899-03-09 קלצ'וק נ' אורון, פורסם ב"נבו" (29.4.2010)). בפסק דין מאוחר יותר, הוסיפה כבוד השופטת ל' ביבי בקבעה לאמור: "הדברים כפי שנקבעו על ידי כבוד השופט כהן בעניין קלצ'וק, בכל הנוגע לחולשתה של ההגנה על זכות הקניין, בהקשר לפרויקט חיזוק ובוודאי בעוצמה כפי שנקבעו, יפים למקרים בהם נפגעת זכות הקניין ברכוש המשותף, ואולם, להגנה נרחבת יותר יזכה דייר אשר הזכות הנפגעת היא זכותו בדירתו הוא" (עש"א (מחוזי ת"א) 13039-12-20 ניסני נ' חביב, פורסם ב"נבו" (26.4.2021)).

29. נטל ההוכחה רובץ לפתחו של המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף להוכיח טעמי התנגדותו. זאת, בכפוף לעמידת התובעים בתנאי הסף להגשת התביעה, הכוללים קיומו של היתר בניה כהגדרתו בחוק החיזוק ורוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף. עוד כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, בנסיבות בהן המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף הוא מתנגד יחיד מקרב כל בעלי הדירות בבית המשותף, הנטל הרובץ לפתחו להוכיח טעמי התנגדותו, אשר בעטיים לא יאושר הפרויקט, הוא נטל כבד יותר מהרגיל (ראו גם: רע"א 2331/24 ניר נ' ששון, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (23.6.2024); עש"א (ת"א) 50506-09-19 יעל נ' באומלשפינר, פורסם ב"נבו" (15.1.2020); עש"א (ת"א) 37151-01-22 אודרי נ' עטר, פורסם ב"נבו" (2.6.2022); עניין ניר, פסקה 19 לפסק הדין).

30. אפנה, אפוא, לבחון עמידת התובעים בתנאי הסף להגשת התביעה, לאחריה, טעמי התנגדות הנתבעים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמידה בתנאי הסף להגשת התביעה

31. שניים הם תנאי הסף להגשת תביעה לאישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף. האחד, קיומו של היתר בניה לביצוע העבודות כהגדרתו בחוק החיזוק. השני, עמידה ברף ההסכמה הקבוע בהוראות חוק החיזוק. התובעים עומדים בתנאי הסף להגשת התביעה.

32. בהתייחס לתנאי הסף שעניינו קיומו של היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38, מורנו הוראת סעיף 2(א) לחוק לאמור, "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה". בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק החיזוק, היתר בניה הוא היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף זה.

33. התובעים צרפו לתצהיר עדותו ראשית של עורך הדין הלוי החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה בתל אביב יפו מיום 20.1.2021, המאשרת בתנאים הבקשה להיתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (בקשה להיתר מספר 1561-18). לפיכך, מתקיים תנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק, לפיו ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף לפי תמ"א 38.

34. בהתייחס לתנאי הסף שעניינו עמידה ברף ההסכמה הקבוע בהוראות חוק החיזוק, מורנו הוראת סעיף 5א לחוק החיזוק כי לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף מסוג הריסת הבית המשותף והקמתו מחדש, נדרשת הסכמה של 80% מבעלי הדירות בבית המשותף, אשר 80% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (רף ההסכמה הנדרש בהתאם להוראות תחולת תיקון מספר 8 לחוק החיזוק).

35. בנסיבות דנן, אין חולק כי התביעה הוגשה על ידי מי שבבעלותם למעלה מ-80% מהדירות בבית המשותף ולמעלה מ-80% מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. נכון למועד זה, נחתם ההסכם על ידי 26 מתוך 27 בעלי דירות בבית המשותף. דהיינו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מי שבבעלותם למעלה מ-96% מהדירות בבית המשותף, ו-96% (672/700) מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

36. משעומדים התובעים בתנאי הסף הקבועים בהוראות חוק החיזוק, עובר כאמור נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים, המתנגדים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, להוכיח טעמי התנגדותם. בנסיבות דנן, בהיות הנתבעים בעלים של דירה יחידה בבית המשותף המתנגדים לפרויקט, נטל ההוכחה כבד יותר מהרגיל.

טעמי התנגדות שנזנחו בכתבי הסיכומים מטעם הנתבעים

37. הנתבעים זנחו בכתבי הסיכומים טעמי ההתנגדות הבאים: היות הבית המשותף מחוזק מפני רעידות אדמה; הודעת עיריית תל אביב יפו בדבר היות הבית המשותף 'מבנה מסוכן' לא כללה ביצוע העבודות לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה; מרבית בעלי הדירות בבית המשותף אינם מתגוררים בבית ודירותיהם מושכרות מזה שנים רבות לאחרים; העדר נכונות החברה היזמית לרכוש דירת הנתבע ולשאת במלוא המסים החלים על עסקה זו; פגיעה בעקרון שוויון התמורות; ערבות בדק שאינה מספקת; התנהלות בלתי תקינה של החברה היזמית.

38. בהתאם להלכה הפסוקה, "אם אין בעל דין מעלה בסיכומי טענותיו טענה מסוימת, משמעות הדבר היא שאף אם הועלתה על ידיו קודם לכן, הרי בכך שלא העלה אותה בשלב סיכומי הטענות, הוא נחשב כמי שזנחה". דהיינו, "דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה" (ע"א 401/66 מרום נ' מרום, פ"ד כא(1) 673, 678-677 (1967); ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפוריישן, פ"ד מט(2) 102, 107-108 (1995); ע"א 3732/17 טופז נ' יוכט, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (16.4.2020)).

39. לנוכח האמור לעיל, איני נדרשת לטעמי ההתנגדות המנויים בפסקה 37 לעיל, משיש לראות הנתבעים כמי שזנחו טענות אלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דחיית טעם התנגדות לפיו יש לבכר חיזוק הבית המשותף ללא הריסתו

40. התנגדות הנתבעים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם נעוצה ברצון הנתבע 1 - אשר נמנה כדבריו עם "היזמים הראשונים" אשר בנו הבית המשותף בשנת 1958 - להותיר מבנה הבית המשותף על כנו, "מצב לזכרם". בהלימה, עתרו אך לחיזוק הבית המשותף כנגד רעידות אדמה חלף הריסתו.
41. בהתאם להלכה הפסוקה, על בעל דירה המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף להציג תכנית חלופית קונקרטית, הרלוונטית וקשורה לטעמי התנגדותו, אשר גלומים בה יתרונות שאין בהסכם שעליו חתמו רוב בעלי הדירות בבית המשותף (עניין שומרוני, שם; עניין ניר, פסקה 21 לפסק הדין).
42. בנסיבות דנן, לא עלה בידי הנתבעים להניח תשתית ראייתית, לפיה יש לבכר חיזוק הבית המשותף בלבד חלף הריסתו בהתאם להסכם כפי החלטת רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (למעט הנתבעים). בתוך כך, לא עלה בידי הנתבעים להניח תשתית ראייתית בדבר חלופה הסכמית קונקרטית לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף על דרך של חיזוק בלבד, לרבות פרטי ההסכם, זיהוי חברה יזמית לביצוע הפרויקט והיתכנות תכנונית לאישור מוסד התכנון.
43. הנתבעים לא צירפו לראיותיהם כל תימוכין לטענתם הלאקונית בדבר "תכנית בינוי חדשנית" ולהיתכנות ביצוע הפרויקט, כטענתם, על ידי הנתבע 1, שגילו 106 שנים. כך, כפי עדות הנתבע 1 לפניי לאמור: "אני לא טוען שאין סכנה לרעידת אדמה, אפשר את הבניין הקיים לשפץ אותו נגד רעידת אדמה. אני מוכן עם כל השותפים אלו שמוכנים להיות, אם אף אחד לא רוצה אני מוכן לקבל על עצמי" (פרוטוקול דיון מיום 10.9.2023, עמוד 10 שורות 31-40). למותר לציין, כי הנתבע 1 אף לא חתם על ההסכם הראשון משנת 2012 לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג חיזוק בלבד בבית המשותף. ללמדנו התנגדותו הגורפת לביצוע כל פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה לפי תמ"א 38, שאינו מבוצע על ידו, חרף גילו המתקדם. כלשונו בעדותו לפניי: "לא חתמתי מפני שהגשתי תכנית מסוימת, המנוח [הבעלים של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החברה היזמית הקודמת] לא קיבל את התכנית שלי ולכן לא חתמתי" (שם, עמוד 11 שורות 12-15). ממילא, אין בידי לקבל טעם התנגדות הנתבעים, לפיו יש להותיר מבנה הבית המשותף הקיים על תילו, בבחינת "אנדרטה" כלשון הנתבע בעדותו לפניי (שם, עמוד 12 שורות 4-5), משטעם זה אינו יכול לעמוד אל מול החלטת רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות, למעט הנתבעים, המבקש לחזק הבית המשותף מפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38 על תמריציה, על דרך של הריסת הבית המשותף הישן ובנייתו מחדש, על מלוא מתקניו.

44. עוד יוטעם בהקשר זה, כי ספק האם הנתבעים 4-6, ילדי הנתבע 1, מחזיקים כשלעצמם בעמדה לפיה יש להסתפק בחיזוק הבית המשותף בלבד. זאת, משהבהירו בעדות הנתבעת 6 לפניי כי הם פועלים אך בהתאם לרצון הנתבע 1, אביהם, משדעתם אינה רלוונטית, כלשונה: "אישית אני עושה מה שאבא רוצה, מה שטוב לאבא אני עושה. הוא יודע מה טוב לו הוא מבוגר צלול והוא יודע בדיוק. ... יש לנו דעות אבל נלך בעקבות הרצון של אבא" (שם, עמוד 13, שורות 17-24; ראו גם, עמוד 15 שורות 27-32). אף לשאלה האם נכון שהנתבע 1, בהגיעו לגיל גבורות, יבצע בעצמו פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, השיבה הנתבעת 6: "זו החלטה שלו, אנחנו הולכים עם האבא" (שם, עמוד 13 שורות 35-36).

45. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבעים לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, משלא הוכח לפניי כי יש לבכר חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה בלבד, ללא הריסתו בהתאם להסכם.

דחיית טעם התנגדות בדבר העדר כדאיות העסקה

46. בכתב הסיכומים הוסיפו הנתבעים וטענו להעדר כדאיות העסקה לנוכח "הון עתק" שעתידיה החברה היזמית להרוויח. זאת, מבלי להביא פירוט נוסף וממילא לבסס הטענה על סמך הראיות שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, ובכללן חוות דעת המומחית מטעמם. מנגד, עמדו התובעים על טענתם לפיה לא עלה בידי הנתבעים לסתור חוות דעת המומחית מטעם התובעים לעניין כדאיות העסקה, לרבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העדר הצגת חלופה קונקרטית לביצוע הפרויקט, ממילא על פי רווח יזמי המשקף כדאיות עסקה כטענתם הלאקונית של הנתבעים.

47. בהתאם להלכה הפסוקה, כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38 תיבחן מנקודת מבט אובייקטיבית, הרואה הפרויקט כמכלול, ולא מנקודת מבט סובייקטיבית של כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. "על בית המשפט לזכור כי בעלי הדירות זכאים לתמורה סבירה והוגנת, אך לא דווקא לחלוקה שווה של רווחי הפרויקט בינם לבין יזמיו. זאת, לנוכח העובדה כי האחרונים מבצעים את כל הפעולות הנדרשות להוצאת הפרויקט אל הפועל, וכן נושאים בעלויותיו ובסיכון לכישלוננו" (ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין, פורסם ב"נבו" (24.7.2014)). דברים אלה נאמרו בהתייחס לכדאיותה הכלכלית של עסקת פינוי ובינוי, אך לנוכח הרציונלים הדומים בחלקם לעסקת תמ"א 38 שעניינה הריסה ובניה מחדש של הבית המשותף, אומץ עקרון מנחה זה אף לצורך בחינת כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38.

48. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, הערכת כדאיות העסקה מושפעת ממשתנים שונים הכוללים מיקום הנכס, היקף זכויות הבניה, השווי הכלכלי של זכויות הבניה, היקף שטחי הבניה, עלות הריסת הבית המשותף, עלות ביצוע עבודות הבניה, עלות ביצוע עבודות החיזוק, עלויות שכר דירה והובלה לבעלי הדירות למשך תקופת הבניה, שכר טרחה לתכנון ולאנשי מקצוע אחרים (אדריכל, עורך דין, מהנדס, שמאי, יועץ ביטוח, יועצי תכנון ובטיחות וכו'), אגרות והיטלים, מסים בגין הדירות החדשות, הוצאות תקורה, הוצאות מימון וערבויות. על בסיס נתונים אלה, מנהלים בעלי דירות בבית משותף והחברה היזמית משא ומתן מושא עסקת קומבינציה שבין הצדדים, אשר סופו הסכם הנחתם בין הצדדים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף המשקף זכויות הבניה שיקבל היזם, מן הצד האחד, ודירות התמורה שיקבלו בעלי הדירות בבית החדש שייבנה, מן הצד השני (תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/901/2020 שטראוס נ' ניר, פסקאות 59-60 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.5.2023)).

49. יפים בהקשר זה דבריה של כבוד השופטת ל' ביבי בעניין ניר, לאמור: "עסקה במסגרתה מוסרים בעלי דירות את המקרקעין שלהם לשם הריסת הבניין הקיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובנייתו מחדש - גם ככל שבמסגרת פרויקט חיזוק - היא הלכה למעשה, עסקת קומבינציה במהותה. עסקה במסגרתה נותנים בעלי הדירות זכויות בניה על מקרקעין שבבעלותם ומנגד מקבלים שירותי בניה של הבית המשותף מחדש. בשים לב למהותה זו של העסקה, הרי שלא ניתן לבחון את סבירותה של העסקה רק בבחינת הפער הכספי שבין שווי הדירה הקיימת לבין שווי דירת התמורה, אלא שעל פניו יש לבחון את העסקה בכללותה. קרי, האם התמורה אשר ניתנת על ידי היזם הולמת וסבירה למה שהוא מקבל במסגרת העסקה. בחינת סבירותה של העסקה נשוא הדיון תלויה במשתנים רבים ובכלל כן במאפייני הקרקע ומיקומה. ... בבחינת ערכי הקומבינציה יש להביא לידי ביטוי את העובדה שמדובר בפרויקטים המבוצעים בהיקפים גדולים ומתמשכים לאורך זמן ואשר יש בהם מאפייני סיכון שאינם אופייניים לפרויקטים אחרים. כך ובאופן מובהק, בפרויקט תמ"א במסגרתו נהרס בניין ונבנה מחדש, קיימים הבדלים משמעותיים אל מול עסקת קומבינציה בקרקע פנויה - זאת, הן בשים לב לתמהיל זכויות של בעלי דירות קיימים, הן בשים לב לבטוחות שהיזם נדרש להעמיד בהינתן שהוא הורס בניה קיימת, הן בשים לב להוצאות נלוות הנוגעות לפינוי בעלי הדירות ושכירת מקום דיור חלופי וכיוצא בכך. בשים לב לאמור, אינני סבורה כי ניתן לקבל את עמדתו של המערער ולפיה בחינת סבירות העסקה נשוא הדיון תיעשה רק בשים לב לשיעור הרווח היזמי. ... שיעור הרווח היזמי אינו חזות הכל, אלא שאת סבירותה של העסקה יש לבחון אל מול הפרמטרים הכרוכים בה באופן קונקרטי - סיכונים וסיכויים. ... העדר חלופה [המלמדת על קיומו של יזם המסכים להתקשר עם בעלי הדירות בעסקה אשר תנאיה טובים יותר], יש בו כדי ללמד על 'מבחן השוק', קרי כי חיזוק לכך שהעסקה סבירה והוגנת מצוי בכך שלא קיים יזם המסכים לשלם תמורה גבוהה יותר בגין המקרקעין נשוא הדיון" (שם, פסקה 27 בעמודים 32-34 לפסק הדין; ראו גם: עניין פסמניק, פסקה 10 לפסק הדין).

50. במיושם לענייננו, הנתבעים צירפו לראיותיהם חוות דעת מומחית, שמאית המקרקעין דליה עסיס (להלן - "המומחית עסיס"), מיום 7.8.2023, לצורך בדיקה כלכלית שמאית של הפרויקט בהתאם להסכם. בהתאם לחוות דעת עסיס, שיעור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרווח היזמי של פרויקט עומד על 86%, כנטען פי 6 מהמקובל בפרויקטים מסוג זה. מנגד, צירפו התובעים חוות דעת מומחית, שמאית המקרקעין, עדי נבון (להלן - "המומחית נבון"), מיום 6.9.2023, לפיה הרווח היזמי של הפרויקט עומד על 28%.

51. כנטען בחוות דעת המומחית נבון, המומחית עסיס התבססה בחוות דעתה על תכנית בקשה להיתר ישנה הכוללת 8 קומות ו-72 דירות, אשר לא אושרה על ידי מוסד התכנון. בהתאמה, כלל נתוני חוות הדעת בהתייחס למספר הדירות, לתמהיל הדירות ולנלווה לכך באשר לעלויות ההקמה, שגוי, כמו גם אומדני השווי, לרבות הסתמכות על תקציב בניה ומחירים שאינם במתאם לערכי השוק.

52. בחקירתה הנגדית, אישרה המומחית עסיס כי היא הסתמכה בחוות דעתה על תכנית בקשה להיתר שאינה בתוקף, הכוללת היקף בניה גדול מהמאושר בהיתר לבניה בתנאים מושא ההסכם. זאת, כפי עדותה לפניי, משלא עלה בידה לאתר תכנית הבקשה להיתר העדכנית שהוגשה למוסד התכנון ולנוכח הזמן הדחוק שעמד לרשותה להכנת חוות הדעת ("מספר ימים מאוד מצומצם"). בתוך כך, אישרה המומחית עסיס כי בהינתן נתונים אחרים מאלה שהובאו בחוות דעתה, יש בכך כדי להשפיע על "התוצאה הסופית" (פרוטוקול דיון מיום 4.1.2024, עמוד 4, שורות 35-14). עוד בהמשך עדותה, אישרה המומחית עסיס, כי הערכתה סך התקבולים בפרויקט "מסתמך על הגרמושקה הלא נכונה ולכן סך התקבולים הוא לא נכון", באופן המשפיע במישרין על הערכת הרווח היזמי (שם, עמוד 7, שורות 18-27).

53. בנסיבות אלה, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח טענתם בדבר רווח יזמי גבוה, אשר בגינו אין לאשר פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף מטעמי העדר כדאיות העסקה. בתוך כך, לא הוכח לפניי כי דירות התמורה של בעלי הדירות בבית המשותף, ובכללן דירת הנתבעים, בבית החדש שייבנה בהתאם להסכם - הכוללות תוספת שטח עיקרי, מרפסת שמש, חניה תקנית אחת בחניון תת קרקעי ומחסן - אינן בגדר תמורה סבירה והוגנת. למצער, תמורות הנופלות מהתמורות המקובלות בפרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה. כפי עדות המומחית עסיס בהתייחס לתמורות הניתנות לבעלי הדירות בבית המשותף, "חישבתי את הממוצע והממוצע הוא 15.3 מ"ר, והוא אכן מקבל 19 מ"ר" (שם, עמוד 8, שורות 1-4). ללמדנו, אף כדאיות העסקה מבחינה אובייקטיבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. למעלה מן הצורך, כאמור, הנתבעים לא הניחו כל חלופה הסכמית קונקרטית לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. ממילא, לא הביאו הנתבעים כל חלופה הסכמית, לפיה הרווח היזמי נמוך יותר מהרווח היזמי מושא ההסכם שנחתם בין החברה היזמית לבין כל בעלי הדירות (למעט הנתבעים), ואשר משקפת מלוא היתרונות מושא ההסכם. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, אין די בהשגת הנתבעים על חלוקת הרווחיות שבין החברה היזמית לבין בעלי הדירות מושא ההסכם, משעל הנתבעים להביא הסכם חלופי קונקרטי בר ביצוע.

55. בהקשר זה, מצאתי לשוב ולהביא דבריו הנכוחים של כבוד השופט א' שהם, לאמור: "האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם, אלא שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה. עניינם של בעלי הדירות לשיפור מצבם באמצעות הענקת התמריצים ליזם, אינו חלק מתכליתה של תמ"א 38, אלא הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים, ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו. ... ישנה חשיבות עצומה בהוצאתה לפועל של תמ"א 38, בכדי להתמודד עם הסיכון להתרחשותה של רעידת אדמה, ובאותה הזדמנות לתרום להתחדשות העירונית ולתוספת יחידות דיור, בעיקר באזורי ביקוש" (עניין דורפברגר, שם). בתוך כך, האינטרס הפרטי של בעלי דירות בבית משותף למקסם רווחיהם במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, נדחה מפני האינטרס הציבורי שבחיזוק הבית המשותף, אשר נועד להגן אף על עוברי אורח העלולים להיפגע מקריסת המבנה במקרה באירוע רעידת אדמה, כמו גם על הקופה הציבורית אשר תידרש לכינונו מחדש.

56. עוד למעלה מן הצורך, אין בתקן 21.1 של הוועדה לתקינה שמאית במועצת שמאי המקרקעין לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי בינוי (מעודכן לחודש יוני 2022) כדי לקבוע הרווח היזמי הראוי בתכנית מסוימת, לרבות בתמ"א 38 (עניין ניר, פסקה 27 בעמוד 33 לפסק הדין). כלשון המומחית עסיס בעדותה לפניי, "תקן 21.1 לא מחייב כי הוא בכל מקרה תקן ... אלה קווים מנחים, עובדים לפי כללי השמאות, אף תקן לא מחייב, זה המעמד המשפטי". בהתייחס לפרויקט תמ"א 38, העידה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המומחית עסיס, כי התקן "חל ביחס לחלק מהעקרונות. יש עקרונות שאינם רלוונטיים לתמ"א 38" (פרוטוקול דיון מיום 4.1.2024, עמוד 5, שורות 1-20). בענייננו, מקל וחומר, משלכתחילה לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי הרווח היזמי מושא ההסכם - העומד על 28% כפי קביעת המומחית נכון בחוות דעתה, אשר לא נסתרה - עולה על הרווח היזמי הקבוע בתקן השמאי דלעיל העומד על 24%-30%. ראו בהקשר זה עדותה המקצועית והמהימנה של המומחית נכון, בהסתמכה על חוות דעתה, לעניין הערכת הרווח היזמי מושא ההסכם וסבירותו (שם, מעמוד 8, שורה 20, ועד לעמוד 9, שורה 40).

57. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו העדר כדאיות העסקה.

סוף דבר

58. דין התביעה להתקבל.
59. הנני לדחות טעמי התנגדות הנתבעים, ולאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם ולהיתר בניה כדין.
60. הנתבעים יחתמו על ההסכם, נספחיו וכל המסמכים מכוחו, בתוך 10 ימים ממועד מתן פסק הדין.
61. ככל שהנתבעים לא יבצעו האמור בפסקה 60 לעיל, הנני למנות את בא כוח הבעלים, עורך הדין נועם ברם, לחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, מכל מין וסוג שהוא, על פי ההסכם והיתר הבניה. בכלל זאת, לחתום בשם הנתבעים על ההסכם, הנספחים לו, ייפוי כוח, ההסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, הבקשות לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולפקודתו על היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות, הבקשות ושטרי המכר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להעברת הבעלות על שם הרוכשים, הבקשות והמסמכים לרישום משכנתה או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, מסמכי הליווי הבנקאי, מסמך גילוי לממשכן, הבקשות והמסמכים הדרושים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף, ביטול צו רישום בית משותף ורישום צו בית משותף חדש, המסמכים הדרושים על ידי העירייה, מוסדות התכנון, רשות המסים וכל גורם רלוונטי אחר, לפי הצורך.

62. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך ובמורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, וכן בהתחשב בהוצאות ריאליות שנדרשו לניהול ההליך, וביישמי אלה בנסיבות דנן שציקרן קבלת התביעה תוך דחיית טעמי התנגדות הנתבעים, לאחר קיום ישיבות קדם משפט, הבאת ראיות, קיום ישיבות לשמיעת הראיות והגשת סיכומים בכתב - בהינתן התנהלות מכבידה של הנתבעים, משהובהר להם, בזהירות הראויה, בשלבי בירור התביעה כי אין במרבית טעמי התנגדותם, אשר אף נזנחו בכתב הסיכומים, וביחס לטעמי התנגדות שנותרו לבירור כפי הראיות שהגישו הנתבעים לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, כדי שלא לאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם - הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 20,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"ה, 25 מאי 2025, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1300/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין